

RECURSO CÍVEL Nº 5061819-38.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO (AUTOR)

ADMINISTRATIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA - VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA - NATUREZA REMUNERATÓRIA E CARÁTER PERMANENTE RECONHECIDOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.192.556 (TEMA 424 DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS) - ENQUADRAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO ESTABELECIDO PELO ART. 41, *CAPUT*, DA LEI 8.112/1990. - RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Condene o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5061819-38.2024.4.02.5101

510014656919 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5061819-38.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão gira em torno de compelir a União a incluir os valores recebidos a título de abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina

O juízo de origem **JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS:**

*Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a incluir o abono de permanência pago à parte autora na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina até a data da sua aposentadoria, bem como ao pagamento das diferenças apuradas, descontados os valores já pagos administrativamente, respeitada a prescrição quinquenal (16/08/2019), nos termos da fundamentação supra.*

A União Federal interpôs recurso inominado pleiteando o sobrestamento do processo e, no mérito, pugnou pela reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que sendo uma verba de natureza transitória e que não irá acompanhar os proventos de aposentadoria quando o servidor optar pela saída do serviço ativo, não há que se falar em inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional.

Este é o relatório. Decido!

VOTO

Inicialmente, não há de se falar em sobrestamento da demanda, até porque o Recurso Especial n.º 1993522/RS, encaminhado como representativo da Controvérsia nº. 422/STJ, já foi analisado e rejeitado pela Ministra Regina Helena Costa. Portanto, não existe nenhum comando judicial determinando o sobrestamento das demandas que tratam a respeito da matéria discutida nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo 1233 para discutir se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) dos servidores públicos federais.

No mencionado tema, **há a determinação de suspensão dos REsps e AREsps em segundo grau de jurisdição e/ou no Superior Tribunal de Justiça, todavia, não foi determinada a suspensão dos processos em âmbito nacional**, conforme faculta o artigo 1.037, inciso II do CPC/15.

Diante desse quadro, não há razões para sobrestamento do feito, sob pena de violar os princípios basilares do Juizado Especial, sobretudo os da celeridade e eficiência.

Na presente demanda, a parte autora sustenta, em síntese, que a verba em tela, trata-se de vantagem pecuniária permanente, integrante da remuneração, alegando assim que deveria ser contemplada na apuração das mencionadas rubricas.

O **abono permanência** é uma vantagem concedida aos servidores públicos que, já tendo condições de se aposentar, optam por permanecer em atividade. O valor corresponde àquele pago por todo servidor na ativa a título de PSS. Sua natureza, portanto, é nitidamente indenizatória, pois busca ressarcir o servidor por valores que se vê obrigado a contribuir para um sistema do qual já poderia se beneficiar mas que, ante a opção de se manter na ativa, não o faz. O ressarcimento do PSS é feito dentro da ordem de ideias de que, os valores que o servidor, que pode se aposentar, verte para a previdência a partir do momento que cumpre os requisitos para a aposentação, não irão lhe beneficiar. Portanto, a verba tem nítido caráter indenizatório do montante que o servidor paga a título de PSS por força de lei, em que pese não o beneficiar em nada tal contribuição.

Por outro lado, os artigos 63, *caput*, e 76, *caput*, da Lei 8.112/1990 dispõem que a remuneração do servidor é a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias, respectivamente. Da análise do artigo 41, *caput*, da Lei 8.112/1990, extrai-se que o conceito de remuneração do servidor público abarca o vencimento do cargo efetivo, acrescido das **vantagens pecuniárias permanentes**.

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Se a verba é indenizatória, ela não integraria, a princípio, a remuneração, pois verbas com esta natureza não podem ser tidas como permanentes pois podem ser suprimidas a qualquer tempo. Este caráter precário é próprio das indenizações. Vide lei 8.112/90:

Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I - indenizações;

II - gratificações;

III - adicionais.

§ 1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.

Art. 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça, ao tempo do julgamento do Recurso Especial 1192556/PE, segundo a sistemática de recursos repetitivos (Tema 424), fixou que o abono de permanência tem natureza remuneratória (e não indenizatória), ao definir que sobre tal verba incide o Imposto de Renda. Portanto, ainda que o referido julgado tenha sido prolatado para fins de arrecadação tributária, ele repercute sobre o caso em tela, ao alterar a natureza jurídica do abono de permanência ainda que para fins de arrecadação de imposto de renda.

Aparte desta vinculação da matéria ao tema 424, o mesmo Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou a respeito do caráter “permanente” do abono de permanência, por entender que, uma vez concedido, não pode ser suprimido do pagamento do servidor:

1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo.

2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004.

3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração “é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”.

4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor.

Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.

5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010.

6. “Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada” (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.795.795, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, publicação em DJe de 11/10/2019.)

Portanto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, **são incontroversas a natureza remuneratória e o caráter permanente do abono de permanência**, o que o enquadra no conceito de remuneração estabelecido pelo art. 41, *caput*, da Lei 8.112/1990, e impõe a sua integração na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, nos termos dos artigos 63, *caput*, e 76, *caput*, da referida Lei 8.112/1990:

O abono de permanência é uma vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, e insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, o abono de permanência pode ser incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina (13º salário), por incidirem tais rubricas sobre a remuneração dos servidores.

STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1.971.130-RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em **4/9/2023** (Info 790)

Além do mais, em demandas semelhantes, esta Turma Recursal intimou a União para demonstrar a inclusão do abono permanência na base de cálculo da gratificação natalina, todavia, a Ré não se desincumbiu deste ônus.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.** Sem custas, ante a isenção prevista no artigo 4º, I, da Lei 9.289/1996. Condene o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.